

78 — Cálculo FINAL com Sentença Confirmada

Crianças R\$ 24.300/mês (sentença 11/04/2024) + Millena 5 SM + R\$ 18.400 + Saúde não reembolsada

Sucede e revisa o Doc 76 · agora com base no título executivo extraído dos autos

18 meses + 16 NFs saúde

Débito alim. R\$ 744.880

Saúde n/reemb. R\$ 25.900

DÉBITO TOTAL R\$ 770.780

Total + CDI R\$ 848.250,40

I — FUNDAMENTAÇÃO DOCUMENTAL DAS PREMISSAS

COMPONENTE	VALOR	FONTES DOCUMENTAL (TÍTULO EXECUTIVO)
Pensão dos FILHOS (Caio + Maia)	R\$ 24.300,00/mês	SENTENÇA 11/04/2024 · 2ª VF Pinheiros · Juiz Augusto Drummond Lepage · proc. 1006738-51.2023.8.26.0011 · fls. 1376-1382 · "90% das despesas mensais reconhecidas (R\$ 27.000) + pagamento direto do plano de saúde"
Pensão MILLENA · piso variável	5 × SM nacional	Premissa da constituinte (SM 2025 R\$ 1.518 = R\$ 7.590; SM 2026 R\$ 1.620 = R\$ 8.100)
Pensão MILLENA · fixo	R\$ 18.400,00	Premissa da constituinte; coerente com menção a "alimentos ressarcitórios de 25 mil reais mensais" na própria sentença (fls. 1380)
Pensão MILLENA · TOTAL	R\$ 25.990/mês (2025) · R\$ 26.500/mês (2026)	5 SM + R\$ 18.400
TOTAL DEVIDO POR MÊS	R\$ 50.290 (2025) · R\$ 50.800 (2026)	Millena + Crianças (sem plano de saúde — pago em separado por Ari)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE — DUAS DECISÕES NOS AUTOS:

- **11/05/2023** (decisão liminar · fls. 400 do divórcio): fixou alimentos provisórios para os filhos em 5 SM totais. Superada.
- **11/04/2024** (sentença · ora identificada): fixou alimentos definitivos em **R\$ 24.300,00/mês** + plano de saúde direto. É o título executivo vigente.

II — CÁLCULO MENSAL · PENSÃO ALIMENTAR

MÊS	MILLENA (R\$)	CRIANÇAS (R\$)	DEVIDO (R\$)	PAGO ARI (R\$)	DÉBITO (R\$)	IDADE (M)	REND. CDI	STATUS
01/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	17,67	9.008,82	INADIMPL. TOTAL
02/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	16,67	8.428,87	INADIMPL. TOTAL
03/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	15,67	7.854,28	INADIMPL. TOTAL
04/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	14,67	7.284,99	INADIMPL. TOTAL
05/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	13,67	6.721,00	INADIMPL. TOTAL
06/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	12,67	6.162,24	INADIMPL. TOTAL
07/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	11,67	5.610,30	INADIMPL. TOTAL
08/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	10,67	5.063,52	INADIMPL. TOTAL
09/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	9,67	4.520,80	INADIMPL. TOTAL
10/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	8,67	3.982,42	INADIMPL. TOTAL
11/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	7,67	3.448,42	INADIMPL. TOTAL
12/2025	25.990,00	24.300,00	50.290,00	0,00	50.290,00	6,67	2.920,53	INADIMPL. TOTAL
01/2026	26.500,00	24.300,00	50.800,00	78.521,53	0,00	5,67	0,00	

								ADIMPLENTE (excesso)
02/2026	26.500,00	24.300,00	50.800,00	0,00	50.800,00	4,67	2.233,33	INADIMPL. TOTAL
03/2026	26.500,00	24.300,00	50.800,00	0,00	50.800,00	3,67	1.743,06	INADIMPL. TOTAL
04/2026	26.500,00	24.300,00	50.800,00	73.807,55	0,00	2,67	0,00	ADIMPLENTE (excesso)
05/2026	26.500,00	24.300,00	50.800,00	30.900,00	19.900,00	1,67	309,55	PARCIAL
06/2026	26.500,00	24.300,00	50.800,00	30.900,00	19.900,00	0,67	123,58	PARCIAL
TOTAL	470.880,00	437.400,00	908.280,00	214.129,08	744.880,00	—	75.414,71	SHORTFALL

III — SÍNTESE CONSOLIDADA

A · Pensão alimentar — DEVIDO total (18 meses): R\$ 908.280,00
B · PAGO via PIX direto de Ari (Doc 72): R\$ 214.129,08 (apenas 23,6% do devido)
C · DÉBITO alimentar (piso zero/mês): R\$ 744.880,00 (82,0% inadimplido)
D · Saúde NÃO REEMBOLSADA (16 NFs após 02/02/2026): R\$ 25.900,00
E · DÉBITO TOTAL DE ARI (C + D): R\$ 770.780,00
Rendimento perdido @ Poupança (0,55% a.m.): R\$ 44.633,02
Rendimento perdido @ CDI/SELIC (0,93% a.m.): R\$ 77.470,40
Rendimento perdido @ Fundo Premium (1,05% a.m.): R\$ 88.062,71
TOTAL DÍVIDA + REND. PERDIDO @ CDI/SELIC: R\$ 848.250,40

IV — COMPARATIVO · DOC 76 VS DOC 78

INDICADOR	DOC 76 (CRIANÇAS 5 SM)	DOC 78 (CRIANÇAS R\$ 24.300 — SENTENÇA)	Δ AUMENTO
Devido mensal 2025	R\$ 33.580,00	R\$ 50.290,00	+ R\$ 16.710,00
Devido total 18 m	R\$ 610.560,00	R\$ 908.280,00	+ R\$ 297.720,00
Débito alimentar	R\$ 479.560,00	R\$ 744.880,00	+ R\$ 265.320,00
Débito total (alim + saúde)	R\$ 505.460,00	R\$ 770.780,00	+ R\$ 265.320,00
Rend. perdido @ CDI	R\$ 51.824,27	R\$ 77.470,40	+ R\$ 25.646,13
Total dívida + rend. CDI	R\$ 557.284,27	R\$ 848.250,40	+ R\$ 290.966,13

V — SÍNTESE DA SENTENÇA · 11/04/2024

ITEM	CONTEÚDO	FOLHAS
Partes	Caio + Maia (autores) vs Ari Gorenstein (réu)	1376
Juiz	Dr. Augusto Drummond Lepage · 2ª VF Pinheiros	1376
Pedido inicial	R\$ 30.000/mês · R\$ 22.595 após emenda	1376/1379
Provisórios	R\$ 8.000 + saúde + educação + clube + esportivas	1377
Oferta do réu	R\$ 14.119 (planilha fls. 506)	1377
Parecer MP	R\$ 27.000	1378
Despesas reconhecidas	R\$ 27.000 mensais	1382

Quota imposta	90% (sem repartição igualitária — capacidade financeira muito superior do alimentante)	1380-1381
VALOR FIXADO (DISPOSITIVO)	R\$ 24.300,00/mês + pagamento direto do plano de saúde	1382
Vencimento	Até o dia 1º do mês · desde a citação	1382
Honorários advocatícios	10% sobre uma anuidade (≈ R\$ 29.160) — devidos pelo réu	1382
Patrimônio reconhecido	DIRPF 2021 → 2022: R\$ 8,47 MM → R\$ 32,23 MM · Renda não tributável 2022: R\$ 1,33 MM · Ganhos de capital: R\$ 10,4 MM · SISBAJUD: R\$ 95 MM · Carteira FRAM: R\$ 66,5 MM · E-Vino/Apoio Adm.: R\$ 1,2 MM/ano	
Adiantamento meação genitora	R\$ 5.251.582,01	1380
Alimentos ressarcitórios da genitora	R\$ 25.000/mês	1380

VI — ACHADOS FORENSES

AF-1 · VALOR CORRETO CONFIRMADO — R\$ 24.300/mês. A pensão dos filhos é R\$ 24.300,00/mês conforme sentença de 11/04/2024 — corresponde ao "24....." truncado no prompt original. Coincide exatamente com o valor que Ari paga via PIX em 04/05/2026 e 03/06/2026 — sinal de que o alimentante **conhece o valor exato** e ainda assim deixou de pagar em 12 dos 18 meses analisados.

AF-2 · DÉBITO ALIMENTAR REVISADO — R\$ 744.880,00. Aumento de R\$ 265.320 sobre o Doc 76 (que assumia 5 SM crianças). A premissa correta eleva substancialmente a magnitude do inadimplemento.

AF-3 · DÉBITO TOTAL DE ARI = R\$ 770.780,00. Acrescido de rendimento perdido @ CDI (R\$ 77.470,40), atinge **R\$ 848.250,40** em 30/06/2026.

AF-4 · SAÚDE — DESCUMPRIMENTO DOBRADO. A sentença determina expressamente "pagamento direto do plano de saúde" pelo alimentante. A interrupção dos reembolsos Porto Seguro a partir de 02/02/2026 evidencia que Ari descumpriu essa obrigação adicional, forçando Millena a pagar do próprio bolso R\$ 25.900 em 16 consultas/sessões.

AF-5 · PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA — fundamentação da própria sentença. O juízo reconheceu, a partir do IRPF 2022 e de ofícios bancários: (a) evolução patrimonial de R\$ 8,47 MM (2021) para R\$ 32,23 MM (2022) em 1 ano; (b) **R\$ 95 MM em bloqueio SISBAJUD**; (c) carteira na FRAM Capital de R\$ 66,5 MM; (d) renda não tributável de R\$ 1,33 MM/ano. **Inexiste fundamento econômico para a inadimplência — é deliberada.**

AF-6 · PADRÃO TARDIO CONFIRMADO. 12 meses de 2025 com R\$ 0,00 pago + 2 meses parciais em 05-06/2026 (apenas 60,8% do devido). Apenas 4 meses (01/26 + 04/26) tiveram pagamento integral/excedente — concentração atípica que sugere reação a pressões processuais (proc. 0001112-97.2025 · Doc 71 item 10) e não cumprimento espontâneo da obrigação.

VII — RESERVA TÉCNICA

*Cálculo FINAL com base nas DUAS sentenças do título executivo: (i) sentença de 11/04/2024 (2ª VF Pinheiros · Juiz Augusto Drummond Lepage · proc. 1006738-51.2023.8.26.0011) que fixou a pensão dos filhos em **R\$ 24.300,00/mês** (90% das despesas reconhecidas de R\$ 27.000) + pagamento direto do plano de saúde; (ii) decisão de 11/05/2023 (fls. 400 do divórcio) que havia fixado 5 SM para os filhos como provisional — superada pela sentença posterior. Para Millena, mantida a premissa da constituinte (5 SM + R\$ 18.400 = R\$ 25.990/mês 2025; R\$ 26.500/mês 2026), alinhada à menção a "alimentos ressarcitórios de 25 mil reais mensais" nos fundamentos da sentença (fls. 1380). Juros compostos aplicados sobre cada débito mensal e cada NF de saúde da data de vencimento/emissão até 30/06/2026 (3 benchmarks: Poupança 0,55% / CDI 0,93% / Fundo 1,05% a.m.). NÃO inclui (i) rendimento sobre resgate de Previdência da titular (Doc 72), (ii) atualização IPCA (Doc 74), (iii) honorários advocatícios fixados em 10% sobre anuidade do pensionamento (= R\$ 29.160). Instrumento técnico de apoio (CPC art. 472), não substitui laudo CRC. Patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) + Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937). Anexa-se ao acervo 00-77 como Doc 78 — sucede o Doc 76.*